

디자인 용역 표준계약서

제1조(목적) 이 규정은 「산업디자인진흥법」 제5조의2에 따라 산업디자인용역과 관련된 표준계약서를 마련하고 사업자 및 사업자단체에게 이를 사용하도록 권고함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 디자인 용역 표준계약서는 제품디자인, 시각디자인, 멀티미디어디자인, 공간(환경)디자인, 포장디자인, 서비스·경험디자인, 기타 디자인 분야를 포함하며 별표와 같다.

제3조(재검토기한) 산업통상부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시일부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 동시에 「디자인 용역 표준계약서(산업통상자원부 고시 제2020-87호)」 고시를 폐지한다.

[별표]

(디자인분야 선택) 디자인 용역 표준계약서(전문)

계약 내용	계약명						
	계약기간	[]년 []월 []일부터 []년 []월 []일까지					
	계약금액	금[]원정 (₩)					
		공급가액	금[]원정 (₩)				
		부가가치세	금[]원정 (₩)				
	일반적 지급방법	구분	금액	지급기일/조건		지급방법	
		선 급 금	₩00,000,000	20 . .		현금	
		중 도 금 (필 요 시)	₩00,000,000	20 . .		현금	
		잔 급 금	₩00,000,000	20 . .		현금	
	결과물의 지식 재산권	최 종 결 과 물	인도된 최종결과물의 지식재산권은 계약조건에 따라 공급자 또는 수요자에게 있다. 단, 지식재산권의 범위와 권리는 계약조건에 의해 달라질 수 있다.				
		중 간 결 과 물	중간결과물의 지식재산권은 공급자에게 있다.				
		제 3 자 창 작 물	공급자는 제3자 창작물 사용시 이를 수요자에게 고지한다.				
		출 원 시 창 작 자	지식재산권의 창작자는 공급자 또는 공급자가 지정하는 자로 한다.				
	특약사항	제 반 비 용	모형제작비, 출장여비, 인쇄비, 제3자 창작물 사용료 등 제반비용은 별도 청구한다.				
		성 과 보 수 형 지 급 방 법	수량 기준 (※ 해당 □ 안에 ✓)	☐ 상품/서비스 누적 출하 수량()개 이하는 개당 ()원			
				☐ 상품/서비스 누적 출하 수량()개 초과분 부터 개당 ()원			
			금액 기준 (※ 해당 □ 안에 ✓)	☐ 상품/서비스 누적 출하 금액()원 까지는 출하 금액의 () %			
				☐ 상품/서비스 누적 출하 금액 ()원 을 초과할 때부터는 초과한 금액의 () %			
상 품 화 허 락		☐ 국내()	☐ 해외()	☐ 기타()			
운 영 관 리		운영관리기간					
	운영관리비용	월 일금_____원정 (₩ , 부가세별도)					
기 타 사 항							
용역 결과	디자인 분야	☐ 제품디자인	☐ 시각디자인	☐ 멀티미디어디자인	☐ 공간(환경)디자인		
		☐ 포장디자인	☐ 서비스·경험디자인	☐ ()디자인			
	용역 대상	대 상 의 명 칭					
		대 상 의 주 소					
	디자인 절차별 결과물	① 디자인기획	☐ 시장조사 보고서		☐ 디자인 기획방향 보고서		
			☐ 기타 ()				
② 아이디어발굴		☐ 아이디어스케치		☐ 아이디어PT	☐ 기타()		
	③ 디자인 제작 /기본설계 /프로토타입 개발	☐ 시안제작 ()종		☐ 세부디자인			
☐ 3D 렌더링 ()종		☐ CMF 가이드라인					
☐ 3D 모델링 ()종		☐ 패키지디자인시스템 개발					
☐ 디자인코딩		☐ 서비스/경험 워크샵 ()회					
		☐ 프로토타입(시나리오) 개발		☐ 기타()			

		④ 디자인목업 /가이드제작 /모델 개발	<u>디자인목업/가이드제작/실시설계 관점</u> ☐ 확정 시안(개발 디자인) 목업 ()종 ☐ 이미지 구축 ☐ 스타일링가이드 ☐ 패키지시스템 매뉴얼 ☐ 기타() <u>모델 개발.평가 관점(서비스디자인 한정)</u> ☐ 서비스.경험 모델 제시 ☐ 서비스.경험 모델 평가 ☐ 기타()
		⑤기타사항	☐ 지식재산권분석 보고서 ☐ 사용성평가 보고서 ☐ 선행디자인조사 보고서 ☐ 기타()

위 계약 내용에 대하여 아래의 계약주체는 본 계약문서에 의하여 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 본 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

계약 주체	디자인 수요자 (발주기업)	상 호 또 는 명 칭	
		사 업 자 등 록 번 호	(비사업자(개인)는 생년월일 기재)
		주 소	
		대 표 자 성 명	(인)
	디자인 공급자 (디자인 기업)	상 호 또 는 명 칭	
		사 업 자 등 록 번 호	(비사업자(개인)는 생년월일 기재)
		주 소	
		대 표 자 성 명	(인)
첨부	개발 세부내역 및 견적서		

※ 계약 당사자 간 합의가 있을 경우, 일정 금액 이하 또는 단기 과업에 한해 본 전문을 간이 계약서로 사용할 수 있다.

(디자인분야 선택) 디자인 용역 표준계약서(본문)

제1조(계약의 목적)

본 계약은 ○○○(이하 ‘수요자’)가 ○○○(이하 ‘공급자’)에게 발주한 “○○디자인 용역”의 결과물을 완성하여 인도함에 있어서 계약당사자 상호간의 권리와 의무 등을 규정하는데 그 목적이 있다.

제2조(용어의 정의)

본 계약서에 사용되는 용어의 정의는 아래 관련법을 따른다.

- ① 디자인 관련 용어 : 「산업디자인진흥법」에서 규정하는 용어를 우선 적용하고, 그 외에는 「디자인보호법」, 「저작권법」, 「상표법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「부정경쟁방지법」 등을 적용한다.
- ② 기타 용어 : 상법 및 민법 등 관련 법령에 따른다.

제3조(계약금액)

- ① 본 계약에 의하여 수요자가 공급자에게 지급하는 계약금액은 금[]원 (₩ 00,000,000, 부가세별도)으로 한다.
- ② 수요자는 아래와 같이 공급자에게 계약금액을 지급한다.
 - 선금금 : 계약 체결 후 []일 이내, 금[]원(₩ 00,000,000, 부가세별도)을 현금으로 지급한다.
 - 중도금(필요시) : []완성 후 []일 이내, 금[]원 (₩ 00,000,000, 부가세별도)을 현금으로 지급한다.
 - 잔 금 : 최종결과물 검수 후 []일 이내, 금[]원(₩ 00,000,000, 부가세별도)을 현금으로 지급한다.
- ※ 최종결과물 : 첨부한 ‘개발 세부내역 및 견적서’ 상의 ()을 특정하며, 잔금지급, 완료검사 및 인수, 지식재산권 귀속, 실적 증명 목적으로의 사용 등의 기준이 됨.
- ③ 수요자가 정당한 이유 없이 공급자에게 제②항의 지급기한을 초과한 경우에는 그 초과기간에 대하여 상법 제54조가 정한 지연이자를 가산하여 지급한다.
- ④ 본 계약금액은 산업통상부장관이 고시하는 「산업디자인 개발의 대가기준」을 참고하여 정한다.
- ⑤ 제4항에 명시한 산업디자인 개발의 대가기준 상의 실비정액가산방식을 적용할 수 없는 사유()가 있을 경우, 그 산정기준은 ()을 참고한다.

제3조의2(성과보수) (*로열티 계약 등 성과보수형 용역 계약일 경우 사용)

- ① 수요자는 제3조의 계약금액 이외에 용역에 따른 성과보수를 지급한다.
- ② 제1항의 성과보수는 다음 각 호의 방법 중 전부 또는 일부를 협의하여 정한다.
1. 수요자의 매출수량, 매출금액 기준 : 1년을 4분기로 하여 산출하고 매분기 종료일로부터 1개월 이내에 지급한다.
 2. 수요자가 공급자에게 상품화를 허락하는 기준 : 특정 지역(예시: 대한민국)과 상황(예시: 온라인판매)에 대하여 상품화 등을 할 수 있는 독점적 또는 비독점적인 권리를 가진다.
- ③ 제2항에 따른 구체적인 성과보수 산정 방법은 다음과 같다.

수량 기준 (※ 해당 ☐ 안에 ✓)	☐ 상품/서비스 누적 출하 수량()개 이하는 개당 ()원		
	☐ 상품/서비스 누적 출하 수량()개 초과분부터 개당 ()원		
금액 기준 (※ 해당 ☐ 안에 ✓)	☐ 상품/서비스 누적 출하 금액()원 까지는 출하 금액의 () %		
	☐ 상품/서비스 누적 출하 금액()원 을 초과할 때부터는 초과한 금액의 () %		
상품화 허락 (지식재산권) (※ 해당 ☐ 안에 ✓)	지역	☐ 대한민국	☐ 기타()
	구분	☐ 독점적 권리	☐ 비독점적 권리
	실시(허락)사항	☐ 생산 ☐ 사용 ☐ 양도 ☐ 대여 ☐ 수출/수입 ☐ 청약 ☐ 기타()	
협의 사항	① 출하수량은 「부가가치세법」의 부가가치세 과세표준에 단위당 판매단가 등을 적용하여 산출하여 매분기 종료일로부터 15일 이내에 수요자는 공급자에게 서면으로 통지한다. ② 위 출하수량 통지 후 반품이 발생한 경우에는 반품이 확정된 분기의 수량으로 간주한다. ③ 기타 상세한 성과보수 산정 방법은 별도의 문서로 작성한다. ④ 만약 제3자에 대한 법적 대항력을 확보하고자 한다면 제8조의 지식재산권 등록 및 전용실시권(또는 통상실시권) 등록이 선행되어야 한다.		

- ④ 성과보수 산정에 관하여 분쟁이 발생한 경우 공급자는 수요자에게 성과보수 산정 방법에 관한 검증을 요청할 수 있고, 수요자는 위 요청을 받은 날이 속하는 달의 다음 달까지 공급자에게 관련 자료를 제공하여야 한다.

제4조(비용정산)

제3조의 규정에 의한 계약금액 이외에 공급자의 용역 수행과 관련하여 발생하는 비용은 별도로 청구할 수 있다. 단, 이 경우 발생하는 비용과 관련하여 사전에 협의하여야 하며, 공급자는 합당한 비용 산출내역을 제시하고 실비정산하여 청구한다.

비용 정산 별도 청구 사항 (※ 해당 ☐ 안에 ☒)	☐ 모형제작비	☐ 출장여비	☐ 인쇄비
	☐ 제3자 창작물 사용료	☐ 스튜디오사용료	☐ 모델료
	☐ 외주비	☐ 서비스경험 워크샵	☐ 인터뷰대상 섭외
	☐ 선행디자인조사비	☐ 기타()	

제5조(용역의 범위 및 결과물)

- ① 용역의 내용 및 범위는 첨부한 ‘개발 세부내역 및 견적서’를 기준으로 한다.
- ② 공급자가 본 계약에 따라 수요자에게 제출해야 할 용역의 결과물은 다음과 같다.

디자인 분야	☐ 제품디자인 ☐ 시각디자인 ☐ 멀티미디어 디자인 ☐ 공간(환경)디자인 ☐ 포장디자인 ☐ 서비스·경험디자인 ☐ ()디자인		
용역 대상	대 상 의 명 칭		
	대 상 의 주 소		
	① 디자인기획	☐ 시장조사 보고서 ☐ 디자인 기획방향 보고서 ☐ 기타()	
	② 아이디어발굴	☐ 아이디어스케치 ☐ 아이디어PT ☐ 기타()	
	③ 디자인 제작 /기본설계 /프로토타입 개발	☐ 시안제작 ()종 ☐ 세부디자인 ☐ 3D 렌더링 ()종 ☐ CMF 가이드라인 ☐ 3D 모델링 ()종 ☐ 패키지디자인시스템 개발 ☐ 디자인코딩 ☐ 서비스/경험 워크샵 ()회 ☐ 프로토타입(시나리오) 개발 ☐ 기타()	
디자인 절차별 용역 결과물	④ 디자인목업 /가이드제작 /모델 개발	<u>디자인목업/가이드제작/실시설계 관점</u> ☐ 확정 시안(개발 디자인) 목업 ()종 ☐ 이미지 구축 ☐ 스타일링가이드 ☐ 패키지시스템 매뉴얼 ☐ 기타() <u>모델 개발.평가 관점(서비스디자인 한정)</u> ☐ 서비스·경험 모델 제시 ☐ 서비스·경험 모델 평가 ☐ 기타()	
	⑤ 기타사항	☐ 지식재산권분석 보고서 ☐ 사용성평가 보고서 ☐ 선행디자인조사 보고서 ☐ 기타()	

- ③ 제1항, 제2항의 용역의 범위 및 결과물 이외에 아래와 같이 협의하여 수요자는 공급자에게 운영관리를 위탁할 수 있다.
1. 운영관리란_____업무를 가리킨다. 이는 단순한 무상 하자보수와는 구별되는 업무임을 명백히 한다.
 2. 수요자는 공급자에게 수요자 소유의 최종결과물의 운영관리를 20 . . . ~ 20 . . . 까지 위탁한다.
 3. 운영관리에 대한 공급자의 비용은 월 일금_____원정 (₩_____, 부가세 별도)으로 한다.

제6조(계약 내용의 변경 · 추가)

- ① 수요자와 공급자는 합리적이고 객관적인 사유가 발생하여 부득이하게 계약변경이 필요하거나 수요자 또는 공급자의 요청에 의하여 계약내용을 변경 · 추가하고자 하는 경우에는 계약의 내용과 범위를 기명날인한 서면에 의해 변경할 수 있다.
- ② 수요자의 요청에 의하여 업무내용, 일정 등이 변경되어 공급자의 투입시간 등이 증가한 경우에는 공급자는 추가 비용을 청구한다. 이 경우 공급자는 수요자에게 산출내역서를 제출하여야 한다.

제7조(용역의 완료검사 및 인수)

- ① 공급자는 용역을 완료한 후 최종결과물에 대해 완료검사를 요청하여야 한다.
- ② 수요자는 특별한 사정이 없는 한 최종결과물을 수령한 날로부터 14일 이내에 검사결과를 공급자에게 서면으로 통지하여야 하며, 이 기간 내에 통지하지 않은 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다.
- ③ 수요자는 검사 결과 최종결과물에 수정 및 보완의 필요성이 있는 경우 이를 서면으로 요구할 수 있으며, 다음과 같이 진행한다.
 1. 공급자의 귀책사유에 의한 경우 공급자의 비용으로 이를 지체 없이 수행하고 수요자에게 결과물을 납품하여 다시 수요자의 검사를 받는다.
 2. 수요자의 귀책사유에 의한 경우 공급자는 수요자와 합의하여 수요자의 비용으로 이를 수행한다.

제8조(지식재산권 귀속 등)

- ① 최종결과물을 구성하는 수요자의 콘텐츠 중 수요자가 제공하는 것은 수요자의 소유이며, 공급자는 본 계약이 종료된 이후 수요자의 승인 없이 이를 사용할 수 없다.
- ② 본 계약에 따라 수요자에게 인도된 최종결과물에 대한 지식재산권은 계약금액

지급이 완료된 후 수요자에게 양도되며, 지식재산권의 등록에 소요되는 비용은 수요자가 부담한다. 다만, 수요자와 공급자는 협의에 의해 최종결과물에 대한 지식재산권자를 공급자로 결정할 수 있고, 이 경우 공급자는 지식재산권의 등록에 소요되는 비용을 부담한다.

- ③ 수요자가 선택하지 아니한 중간결과물(본 계약 제5조에 따라 공급자가 수요자에게 제출한 최종결과물을 제외한 스케치, 렌더링 등)에 대한 권리는 공급자에게 있으며, 수요자가 디자인시안을 추가로 사용하거나 또는 중간결과물에 대한 권리를 갖고자 할 때는 비용 지급을 포함하여 별도 협의를 하여야 한다.
- ④ 지식재산권의 출원 시 또는 등록신청 시 출원인 또는 신청인은 수요자로 하며, 창작자는 공급자 또는 공급자가 지정하는 자(업무상 저작물의 경우 법인, 단체, 그 밖의 사용자)로 한다.

제9조(손해배상)

- ① 수요자와 공급자는 자신의 귀책사유로 인하여 제3자 또는 계약상대방에게 손해가 발생할 경우 그 손해를 배상하여야 한다.
- ② 제7조에 의한 완료검사 후 최종결과물에 대한 손해는 수요자가 부담하여야 한다.
- ③ 본 계약에 따른 손해배상을 청구할 경우 손해의 발생 및 손해액을 증명하는 자료를 상대방에게 제출하여야 한다.

제10조(권리 · 의무의 양도 금지)

수요자와 공급자는 본 계약으로부터 발생하는 권리 · 의무의 전부 또는 일부를 상대방의 사전 서면동의 없이 제3자에게 양도 또는 승계시킬 수 없다.

제11조(비밀의 유지)

- ① 수요자와 공급자는 본 계약의 이행과정에서 알게 된 상대방의 업무상 · 기술상 비밀을 상대방의 승인이 없는 한 부당하게 이를 이용하거나 제3자에게 누설 하여서는 아니 된다.
- ② 전항에도 불구하고 공급자는 수요자가 최종결과물을 외부에 공표한 날로부터 ()개월/년 이후부터는 최종결과물을 실적증명의 목적 범위 내에서 공개할 수 있다. 공급자는 수요자가 최종결과물을 외부에 공표하기 전에는 수요자의 동의를 얻어 최종결과물을 실적증명의 목적 범위 내에서 공개할 수 있다.
- ③ 수요자와 공급자는 계약기간 중, 계약기간의 만료 또는 계약의 해제 · 해지 후에도 제1항의 이행의무가 있으며, 이에 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에는 이를 배상한다.

제12조(자료의 제공 및 반환)

- ① 수요자는 공급자가 용역 수행을 위해 필요로 하는 제반자료를 제공해 주어야 하며, 공급자는 본 계약의 이행과 관련하여 수요자가 제공한 서류, 정보, 기타 모든 자료를 선량한 관리자의 주의의무로 관리하고, 수요자의 사전 서면 승인 없이 복제, 유출하거나 본 계약 이외에 다른 목적으로 이용하여서는 아니 된다.
- ② 공급자는 본 계약이 종료 또는 중도에 해지, 해제된 경우, 수요자로부터 제공 받은 제1항의 모든 자료를 수요자에게 즉시 반환하여야 한다.

제13조(계약의 해제 또는 해지)

- ① 수요자와 공급자는 계약기간 중 다음 각 호에 해당하는 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
 - 1. 양 당사자가 서면으로 합의한 경우
 - 2. 당사자 일방이 부도, 파산 또는 회생절차 신청 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
 - 3. 재해 기타 사유로 인하여 본 계약을 이행하기 곤란하다고 쌍방이 인정한 경우
 - 4. 기타 공급자의 책임 있는 사유로 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
- ② 수요자와 공급자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 상대방에게 그 이행을 최고하고, 14일 이내에 이를 이행하지 아니한 때에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.
 - 1. 상대방이 본 계약의 중요한 내용을 위반한 경우
 - 2. 수요자가 정당한 사유 없이 공급자의 용역 수행에 필요한 사항의 이행을 지연하여 공급자의 계약 이행에 지장을 초래한 경우
 - 3. 공급자가 정당한 사유 없이 용역 수행을 거부하거나 용역 착수를 지연하여 계약 기간 내에 완성이 곤란하다고 인정되는 경우
- ③ 수요자와 공급자는 자신의 귀책사유로 인하여 본 계약 또는 개별계약의 전부 또는 일부가 해제·해지됨으로써 발생한 상대방의 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 수요자는 필요한 경우 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 변경할 수 있고, 이로 인하여 용역 업무가 중지되었을 경우 수요자는 공급자에게 중지로 인하여 공급자가 부담하지 않게 되는 비용을 제외하고 계약금액 전액을 지급하는 것으로 한다. 다만, 부득이한 사유로 인한 중지의 경우 중지 시점까지 수행한 업무 수행량에 비례하여 지급한다.
- ⑤ 수요자의 귀책사유로 본 계약이 해제, 해지되는 경우 중간 과정의 용역성과물에 관한 지식재산권은 공급자에게 귀속된다. 다만, 중간 과정의 용역성과물이 가분적

이고, 해제, 해지단계까지의 용역대금이 지급된 경우에는 해당 중간 과정 용역 성과물에 관한 지식재산권은 수요자에게 귀속되는 것으로 한다.

제14조(지체상금)

- ① 공급자가 계약기간 내에 용역을 완료하지 못한 경우, 수요자는 지체일수에 계약금액의 $(1.25)/1000$ 을 곱한 금액(이하 ‘지체상금’이라 한다)을 계약금액에서 공제한다. 단, 수요자가 성질 상 분할할 수 있는 용역 업무에 대한 완성분으로서 기성부분을 인수하였을 경우 이를 계약금액에서 공제하며, 지체상금은 계약금액의 10%를 초과할 수 없다.
- ② 수요자는 다음 각 호의 1에 해당되어 용역이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 동조 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.
 1. 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
 2. 수요자의 책임으로 용역의 착수가 지연되거나 위탁수행이 중단된 경우
 3. 기타 공급자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우
- ③ 지체일수의 산정기준은 다음 각 호의 1과 같다.
 1. 계약기간 내에 용역을 완료한 경우 : 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 계약기간 이후에 검사 시 공급자의 용역 이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함에 따라 검사에 따른 수정요구를 공급자에게 한 경우에는 수정요구를 한 날로부터 최종검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
 2. 계약기간을 경과하여 용역을 완료한 경우 : 계약기간 익일부터 검사(수정요구를 한 경우에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

제15조(불가항력)

수요자와 공급자는 천재지변이나 국가비상사태 등 불가항력의 사유로 상대방에게 발생한 손해에 대하여는 책임을 지지 아니한다.

제16조(분쟁의 해결)

- ① 본 계약과 관련한 분쟁은 산업디자인진흥법 제10조의3에 의해 설치된 ‘디자인 분쟁조정위원회’의 조정절차를 거칠 수 있다.
- ② 전항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 소 제기는 당사자의 주소지를 관할하는 법원에 할 수 있다.

제17조(통지)

- ① 수요자와 공급자는 본 계약의 이행과 관련된 변동사항이 발생하였을 경우에는 상대방에게 이를 즉시 통지하여야 한다.
- ② 본 계약 당사자의 타방 당사자에 대한 일체의 통지, 통고 등은 계약서에 기재된 당사자의 주소로 우편 등 서면으로 하여야 하며, 양 당사자는 주소가 변경되는 경우 지체 없이 상대방에게 통지하여야 한다.
- ③ 통지의 효력은 통지의 서면이 상대방 주소지에 도달한 날부터 발생한다. 단, 주소 변경을 통지하지 않아 계약서에 기재된 구 주소로 통지한 경우 통지의 효력은 통지의 서면을 발송할 때 발생한다.

제18조(상호합의)

- ① 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 상호합의에 의하여 정하기로 한다.
- ② 본 계약의 일부 조항이 구속력이 없거나 무효인 것으로 판단될 경우에도 나머지 조항은 그대로 유효하며, 무효인 조항도 법의 한도 내에서 최대한 효력을 가질 수 있도록 해석한다.

제19조(기타)

- ① 본 계약의 성립을 입증하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 수요자와 공급자가 각기 기명(또는 서명) 날인하여 각각 1통씩 보관한다.
- ② 본 계약에 수반한 합의서, 문서 등 모든 첨부 서류는 본 계약의 일부로 간주하며 별도의 합의서는 본 계약에 우선한다.

용어 해설

성과보수(제3조의 2)

기본 보수 외에 성과에 따라 추가 보상이 지급되는 보상 체계. 즉, 사전에 설정된 목표나 지표를 달성했을 때 계약에 정해진 대로 지급이 이루어지는 구조를 뜻함.

출하(제3조의 2)

제조사나 공급자가 상품을 창고 또는 공장에서 거래처(도매상·유통업체 등)로 물리적으로 발송하는 과정.

- 물류 단계에 해당하며, 실제로 포장·운송이 이루어지는 시점
- 거래처에 물건이 인도되면, 그 수량 또는 금액으로 출하량·출하액이 집계됨

모델료(제4조)

디자인 개발을 위한 촬영, 시연, 테스트, 또는 워크숍 등에서 활용되는 인물 등에게 지급되는 출연료 또는 인건비

모형제작비(제4조)

Mock-up 및 프로토타입 등의 모형을 제작할 때 소요되는 비용

운영 관리(제5조 제③항 제1호)

운영 관리(Operation & Maintenance)란 디자인 결과물이 실제 활용 단계에 도달한 이후, 지속적인 품질 유지, 개선, 확장, 적용환경 대응, 유지보수, 기술지원, 정기 업데이트, 긴급 지원 등을 위해 수행되는 모든 후속적 관리 활동.(디자인 전 분야에 해당함)

월 일금(月 一金)(제5조 제③항 제3호)

‘월 일금(月 一金)’은 문어체 계약서에서 ‘매월’ 지급됨을 나타내는 서식 표현으로써 ‘매월 지급되는 금액’을 뜻함.

지식재산권(제8조 제④항)

지적 창작물이나 기술을 보호하는 권리로 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권), 저작권, 신지식재산권(반도체 칩 배치 설계도, 동식물 신품종 등의 신기술)으로 구분됨

출원(제8조 제④항)

발명자나 창작자가 자신의 발명, 디자인, 상표 등에 대해 산업재산권으로써의 보호를 받기 위해 특허청에 공식적으로 권리 행사를 요청하는 절차

등록신청(제8조 제④항)

창작자가 자신의 창작물에 대해 저작권으로써의 보호를 받기 위해 저작권위원회에 본인의 창작물을 등록하는 절차